رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٣٧ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٠٠ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٣/٢٢هـ

الموضوعات

تخطيط عمراني - اعتماد مخطط - امتناع عن تسوية طريق - تعذر إيصال التيار الكهربائي - عيب مخالفة النظم واللوائح - التعهد بعدم المطالبة بالخدمات - إكراه.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تسوية الطريق الموصل لعقاره - تضمن النظام أن على المدعى عليها تزويد الأراضي بالخدمات الأساسية اللازمة - تسوية الطرق من الخدمات الأساسية للأراضي - امتناع المدعى عليها عن تسوية الطريق الموصل لعقار المدعي نتج عنه حرمانه من إيصال خدمة الكهرباء والتي تعد متطلباً أساسياً للاستفادة من العقار - تعيب امتناع المدعى عليها بعيب مخالفة النظم واللوائح - عدم قبول دفع المدعى عليها بتعهد المدعي بعدم المطالبة بالخدمات؛ كون التعهد أخذ منه على إكراه؛ ومن ثم لا أثر للإكراه في إسقاط الحق. فضلاً عن تضمن التعهد التزام المدعى عليها بتوفير الخدمات حال اعتماد مشروع المخطط دون أن تقوم بتوفيرها رغم مضي مدة طويلة - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٥) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ.

- المادة (١٣) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (٤٠١٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٩هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٨/٦هـ قيدت دعوى بتاريخ ١٤٤٣/٨/١١هـ، جاء فيها وفيما أرفقه بها أنه يملك عقاراً في حي شمال العيون بمدينة العيون بمحافظة الأحساء بموجب الصك الصادر عن كتابة عدل العيون برقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٦هـ، مضيفاً أنه قام ببناء عقاره بناءً على رخصة البناء الإلكترونية الصادرة عن المدعى عليها برقم (٣٩٠٠٢٩٨١) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٣هـ، وعند رغبته بإيصال التيار الكهربائي لعقاره تعذر ذلك على الشركة السعودية للكهرباء بسبب وجود حفريات تحول دون إيصال التيار الكهربائي، وأضاف أن الشركة السعودية للكهرباء أفادت بأنها لا تستطيع إيصال التيار الكهربائي بسبب عدم وجود طريق لعقاره، ووجهت بهذه الملاحظة للمدعى عليها إلا أنها لم تتجاوب مع الشركة، مضيفاً أنه تقدم بتظلم لأمانة الأحساء برقم (٤٣٠٢٢٠٣٧) وتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٣م، وتم حفظ المعاملة، خاتماً ذلك بطلب إلزام المدعى عليها بتسوية الطريق ليتم توصيل الكهرباء لمنزله، وبقيدها وإحالتها لهذه الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها عاقدة لذلك عدة جلسات، وفيها قدم ممثل المدعى عليها مذكرات جوابية عبر خدمة تبادل

المذكرات جاء في مجملها أنه تم تسوية الطريق المؤدي لمنزل المدعي؛ وفقاً للصور المرفقة، مضيفاً أنه تم توقيع المدعي على تعهد بعدم مطالبة البلدية بأي خدمات إسفلتية أو ما شابه، وأن يتكفل بتهيئة الخدمات المبدئية والمختصرة التي توصله لأرضه، ومنها (تسوية الطريق الموصل لمنزله). وأضاف أن المدعى عليها تسعى جاهدة بالتعاون مع أمانة الأحساء إلى طرح المناقصة الخاصة بهذا المخطط وغيره للتعاقد مع مقاول ليتم إيصال الخدمات الإسفلتية والتسوية والإنارة للمخطط، خاتماً ذلك بطلب رفض الدعوى، مرفقاً نسخة من (تعهد بناء بمخطط المخطط ٨٤/١٤) موقع من المدعي بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٥هـ تضمن: "أتعهد أنا المدعو (...) الموقع أدناه بعد مطالبتي من بلدية العيون بالسماح باستخراج رخصة بناء على المخطط رقم (٨٤/١٤) على القطعة رقم (١٩٠/ب) والعائدة لنا برقم صك (...) أنه لا يحق لنا مطالبة البلدية بأي خدمات إسفلتية أو ردم وما شابه، كما أقر أن البلدية خالية المسؤولية عن أي ضرر ينتج عن ذلك، وإنني أتكفل بتهيئة الخدمات المبدئية والمختصرة التي توصلني للأرض، كما أتعهد الالتزام بمنسوب الطريق العام المجاور للمخطط. علماً أن البلدية سوف تقوم بتوفير الخدمات بأسرع وقت ممكن في حال اعتماد المشروع للمخطط المذكور أعلاه". كما قدم المدعي مذكرات جوابية جاء في مجملها أن ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن البلدية هي من قامت بتسوية الطريق المؤدي لمنزله غير صحيح؛ ذلك أنه هو من قام بتسوية الطريق على حسابه الشخصي؛ وفقاً للإفادة الصادرة عن شركة (...)، مضيفاً أنه بعد التواصل المستمر مع الشركة

السعودية للكهرباء أفادت أثناء زيارة موظفها أن المطلوب هو تسوية الطريق المقابل للمنزل (شرقاً)، مضيفاً أن منزله يقع في الأرض رقم (١٩٠) وكبائن الكهرباء تقع في الأراضي رقم (٨٠ - ٨٣)، والشركة السعودية للكهرباء تطلب تسوية الطريق الموصل للكبائن، وأضاف أنه لم يطلب في دعواه السفلتة بل طلبه هو تسوية الطريق حتى تتمكن شركة الكهرباء من إيصال الخدمة لمنزله أسوة بالمنازل المجاورة، مشيراً إلى أن التعهد المشار إليه أخذ منه تعسفاً عند استخراج رخصة البناء في ذلك الوقت من قبل بلدية العيون، مؤكداً على اتباعه للطرق النظامية في طلبه، خاتماً ذلك بالتأكيد على مطالبته بتسوية الطريق، ومرفقاً نسخة من المخطط الذي يقع به عقاره، وصوراً فوتوغرافية لعقاره وموقع كبائن الكهرباء الرئيسية بالمخطط، كما أرفق نسخة من التظلم المشار إليه، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للحكم فيها بحالتها الراهنة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتسوية الطريق من الجهة الشرقية لمنزله؛ فإن حقيقة دعواه هي الطعن على قرار المدعى عليها بالامتناع عن تسوية الطريق من الجهة الشرقية لمنزله؛ وعليه فإن المحاكم الإدارية تختص ولائياً بنظر الدعوى وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في:

ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة... ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما تختص هذه المحكمة بنظر الدعوى مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه"؛ ذلك أن مقر المدعى عليها محافظة الأحساء. وعن قبول الدعوى، فلما كانت المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في الفقرة الرابعة منها المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٥) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣هـ نصت على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ"، وبما أن القرار المتظلم منه يعد قراراً بالامتناع، ولما كانت قرارات الجهات الإدارية بالامتناع لا تتقيد بمدد الطعن المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وقد تظلم المدعي للمدعى عليها بالمعاملة رقم

(٤٣٠٢٢٠٣٧) وتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٣م الموافق ١٤٤٣/٤/١٨هـ والتي لم تجبه لطلبه، ثم تقدم بدعواه بتاريخ ١٤٤٣/٨/٦هـ، كما أن المدعى عليها لا تزال ممتنعة عن اتخاذ الإجراءات النظامية حيال تسوية الطريق؛ مما يعد قراراً مستمراً ومتجدداً، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى. وعن موضوع الدعوى، فلما كان الثابت أن المدعي يملك عقاراً في حي شمال العيون بمدينة العيون بمحافظة الأحساء بموجب الصك الصادر عن كتابة عدل العيون برقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٦هـ، كما أن الثابت أنه قام ببناء عقاره بناءً على رخصة البناء الإلكترونية الصادرة عن المدعى عليها برقم (...)وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٣هـ، كما أن الثابت أن الشركة السعودية للكهرباء لم توصل التيار الكهربائي لمنزل المدعي بسبب عدم تمهيد الطريق الرابط بين منزل المدعي ونقطة الكهرباء في المخطط، كما أن المدعى عليها تتمسك بموقفها في عدم تسوية الطريق استناداً للتعهد الموقع من المدعي والمتضمن أنه لا يحق له مطالبة البلدية بأي خدمات إسفلتية أو ردم وما شابه، ولما كانت المادة الخامسة من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ نصت على أنه: "مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح، تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية: ١-تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولاً من الجهات المختصة"، كما نصت المادة (١٢) من لائحة التصرف

بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (٤٠١٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٩هـ على أنه: "يجوز بموافقة الوزير تطوير الأراضي المخططة واستثمارها على النحو التالي: ١-الأراضي المخططة والمخصصة للأغراض التجارية والمنح السكنية التابعة للبلدية: تطوير الأراضي المخططة والمخصصة للأغراض التجارية والمنح السكنية بتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة عن طريق أحد المستثمرين"، ولما كانت المدعى عليها لم تقم بما أوجبه عليها المنظم من تزويد المخطط بالخدمات الأساسية، ومنها تمهيد الطرق في المخطط وسفلتتها وما شابه، وكان ذلك التقصير سبباً في حرمان المدعي من الاستفادة من خدمات الكهرباء، والتي تعد متطلباً أساسياً للاستفادة من المسكن؛ مما يكون معه امتناعها مشوباً بعيب مخالفة النظم واللوائح، وتنتهي معه الدائرة إلى أن المدعى عليها ملزمة بتسوية الطريق الرابط بين عقار المدعي ونقطة توزيع الكهرباء من الجهة الشرقية للعقار؛ ومن ثم تحكم في الدعوى وفقاً لمنطوق حكمها. ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعى عليها من أنه تم تسوية الطريق المؤدي لمنزل المدعي؛ ذلك أن الدعوى منصبة على تسوية الطريق من الجهة الشرقية وفقاً لمطالبة المدعي والصور المرفقة، وليست الجهة التي أرفقت المدعى عليها الصور لها، علاوة على أن الثابت أن من قام بتسوية الطريق المشار إليه هو المدعي وفقاً للإفادة المرفقة الصادرة عن شركة (...). كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به ممثل المدعى عليها من أن المدعي وقع على تعهد بأنه لا يحق له مطالبة البلدية بأي خدمات إسفلتية أو ردم وما شابه؛ ذلك أن التعهد المشار إليه أخذ على المدعي

إكراهاً وفقاً لما ذكره في مذكرته الجوابية من أن التعهد جاء تعسفاً عند استخراج رخصة البناء في ذلك الوقت من المدعى عليها دون نكير من ممثل المدعى عليها؛ ومن ثم فلا أثر له في إسقاط ذلك الحق الثابت للمستفيد بموجب الأنظمة واللوائح، لا سيما وأن التعهد الذي أخذ على المدعي لم ينص عليه المنظم، علاوة على أن المدعى عليها أشارت في نهاية التعهد المرفق إلى أن البلدية سوف تقوم بتوفير الخدمات بأسرع وقت ممكن في حال اعتماد المشروع للمخطط المذكور، في حين أنها لم تقدم ما يثبت قيامها باتخاذ الإجراءات النظامية لتوفير الخدمات للمخطط محل الدعوى لا سيما وأن التعهد المشار إليه مضى عليه ما يقارب الأربع سنوات.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار بلدية العيون بالامتناع عن تسوية الطريق المؤدي لعقار المدعي (...) المملوك له بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٦هـ الواقع في حي شمال العيون بمدينة العيون.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.